



IMPUGNACION,  
HOMOLOGACION,  
CUMPLIMIENTO Y NULIDAD  
DEL ACUERDO



# Existencia de Acuerdo

- ARTICULO 49.- Existencia de Acuerdo. Dentro de los tres (3) días de presentadas las conformidades correspondientes, el juez dictará resolución haciendo saber la existencia de acuerdo preventivo.

# Existencia de Acuerdo

- luego de presentadas las conformidades, el juez debe dictar la resolución de existencia de acuerdo
- resolución debe dictarse en el plazo de tres días hábiles judiciales (art. 273, inc. 2º, LCQ).
  - El plazo comienza a computarse desde que se presentaron las conformidades correspondientes (arts. 45, 1º párr., 45 bis, 67 o 68, LCQ) **y no desde el vencimiento del período de exclusividad (art. 43, LCQ), ya que el concursado puede adjuntar las conformidades con anterioridad**
- Si no se adjuntaron tales conformidades, el juez debe declarar la quiebra (art. 46, LCQ), salvo el supuesto especial del art. 48, LCQ, o que la situación quede inmersa en la hipótesis del art. 52, inc. 2º, b
- **No** puede pronunciarse sobre la sustancia del acuerdo (cuestión que valorará en la ocasión del art. 52, LCQ). Dicha resolución se notifica **ministerio legis** (arts. 50, párr. 1º, y 26, LCQ) y, en principio, es inapelable (art. 273, inc. 3º, LCQ).

El acuerdo sólo existe desde su homologación (art. 52, LCQ), antes es simplemente un proyecto de acuerdo

# Impugnación

- ARTICULO 50. Impugnación. Los acreedores con derecho a voto, y quienes hubieren deducido incidente, por no haberse presentado en término, o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, pueden impugnar el acuerdo, dentro del plazo de cinco (5) días siguiente a que quede notificada por ministerio de la ley la resolución del artículo 49.
- Causales. La impugnación solamente puede fundarse en:
  - 1) Error en cómputo de la mayoría necesaria.
  - 2) Falta de representación de acreedores que concurran a formar mayoría en las categorías.
  - 3) Exageración fraudulenta del pasivo.
  - 4) Ocultación o exageración fraudulenta del activo.
  - 5) Inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo.
- Esta causal sólo puede invocarse por parte de acreedores que no hubieren presentado conformidad a las propuestas del deudor, de los acreedores o de terceros

## PERÍODO DE IMPUGNACIÓN

- para evitar su homologación (art. 52, LCQ) y declarar en quiebra al concursado (arts. 51, párr. 1º, y 77, inc. 1º, LCQ).
- No procura la anulación del acuerdo (art. 60, LCQ), pues éste aún no existe.
- legitimación, habilita:
  - acreedores con derecho a voto
  - acreedores que se hubiesen presentado por verificación tardía (art. 56, LCQ) y a los revisionistas (art. 37, LCQ). Es suficiente la presentación

**EL SÍNDICO Y EL COMITÉ DE ACREEDORES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR EL ACUERDO.**

## CAUSALES

- Objetivas
  - error en cómputo de la mayoría necesaria;
  - falta de representación de acreedores que concurran a formar mayoría en las categorías;

**NO SE REQUIERE INTENCIONALIDAD NI CONOCIMIENTO DE LA CIRCUNSTANCIA. BASTA LA COMPROBACIÓN DEL ERROR EN EL CÁLCULO DE LA MAYORÍA (EJ: HABER COMPUTADO ACREEDORES EXCLUIDOS DE VOTAR) Y EN LA FALTA DE REPRESENTACIÓN (EJ.: POR DEFECTO O AUSENCIA DE MANDATO) PARA QUE SE HAGA LUGAR A LA IMPUGNACIÓN.**

- Subjetivas
  - ocultación o exageración fraudulenta del activo;
  - exageración fraudulenta del pasivo
- SE EXIGE FRAUDE
- Formales
  - inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo.

# Resolución

- ARTICULO 51: Resolución. Tramitada la impugnación, si el juez la estima procedente, en la resolución que dicte debe declarar la quiebra. Si se tratara de sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones y aquellas en que tenga participación el Estado nacional, provincial o municipal, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 48, salvo que la impugnación se hubiere deducido contra una propuesta hecha por aplicación de este procedimiento.
- Si la juzga improcedente, debe proceder a la homologación del acuerdo.
- Ambas decisiones son apelables, al solo efecto devolutivo; en el primer caso, por el concursado y en el segundo por el acreedor impugnante.

# Resolución

- Si el juez hace lugar a la impugnación, debe dictar la quiebra
- Si resultare procedente el trámite del art. 48, LCQ, debe disponer la apertura del registro dentro de los dos días
- En caso de que la incidencia se rechace, debe dictar la resolución homologatoria

# Homologación

- ARTICULO 52.- Homologación. No deducidas impugnaciones en término, o al rechazar las interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación del acuerdo.
- 1. Si considera una propuesta única, aprobada por las mayorías de ley, debe homologarla.
- 2. Si considera un acuerdo en el cual hubo categorización de acreedores quirografarios y consiguiente pluralidad de propuestas a las respectivas categorías:
  - a) Debe homologar el acuerdo cuando se hubieran obtenido las mayorías del artículo 45 o, en su caso, las del artículo 67;
  - b) Si no se hubieran logrado las mayorías necesarias en todas las categorías, el juez puede homologar el acuerdo, e imponerlo a la totalidad de los acreedores quirografarios, siempre que resulte reunida la totalidad de los siguientes requisitos:
    - i) Aprobación por al menos una de las categorías de acreedores quirografarios;
    - ii) Conformidad de por lo menos las tres cuartas partes del capital quirografario;
    - iii) No discriminación en contra de la categoría o categorías disidentes. Entiéndese como discriminación el impedir que los acreedores comprendidos en dicha categoría o categorías disidentes puedan elegir —después de la imposición judicial del acuerdo— cualquiera de las propuestas, únicas o alternativas, acordadas con la categoría o categorías que las aprobaron expresamente. En defecto de elección expresa, los disidentes nunca recibirán un pago o un valor inferior al mejor que se hubiera acordado con la categoría o con cualquiera de las categorías que prestaron expresa conformidad a la propuesta;
    - iv) Que el pago resultante del acuerdo impuesto equivalga a un dividendo no menor al que obtendrían en la quiebra los acreedores disidentes.
- 3. El acuerdo no puede ser impuesto a los acreedores con privilegio especial que no lo hubieran aceptado.
- 4. En ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley.

# Ejemplo – CRAMDOW POWER

- CATEGORIA A
  - A 1000
  - B 8000
  - C 1000
- CATEGORIA B
  - D 90
  - E 10

SOLO VOTO NEGATIVAMENTE EL ACREEDOR E // EL RESTO VOTARON POSITIVAMENTE

CRAMDOW POWER

1. MAYORIA EN AL MENOS 1 CATEGORIA (45 – CAT A)
2.  $\frac{3}{4}$  PARTES CAP QUIROGRAFARIO TOTAL (75 % DE 10100 = 7575)

## PROPUESTA ABUSIVA O EN FRAUDE A LA LEY

ARTICULO 10 (CCCN).- Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.

**La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.**

El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.



**Será abusiva la propuesta que tenga cláusulas que importen una desnaturalización del derecho de los acreedores o que imponga a algunos acreedores pautas arbitrarias aceptadas por la mayoría**

¿cuándo hay un acuerdo abusivo?



fraude debe ser entendido en su sentido amplio y como la acción u omisión con el fin de procurar la aplicación de una norma que de no existir la acción u omisión no resultaría aplicable. Importa un acto jurídico realizado de conformidad a un precepto legal, pero con la clara intencionalidad de eludir la aplicación de otra

# JURISPRUDENCIA

- Es inadmisibles por abusiva la propuesta formulada por la concursada a la masa quirografaria que consistió en el pago del 40% en veinte cuotas anuales, sin intereses en moneda nacional de curso legal, venciendo la primera de ellas a los 60 meses de homologado el acuerdo conforme al siguiente cronograma: 1) las primeras diez cuotas el concursado cancela el 0,5% cada año del capital verificado o admisible; 2) desde la cuota 10 a la 17 el concursado cancela el 1% cada año del capital declarado verificado o admisible; 3) a partir de la cuota 18 a la 19 cancela el 2% cada año del capital verificado o admisible, y 4) la cuota 20 será del 24% del capital declarado verificado o admisible. En esas condiciones no debe aceptarse una propuesta que contempla una reducción nominal tan significativa, sin contemplar la incidencia provocada por el diferimiento en el pago. Es que más allá de que resulta objetable desde la perspectiva de las normas jurídicas que rigen el orden jurídico en general, tampoco cumplimenta las exigencias mínimas de integridad patrimonial que contempla la legislación concursal para la validez de ese tipo de propuestas. CNCom., sala A, 3-5-2004, "Arcángel Maggio shnc. de impugnación al acuerdo preventivo", elDia1.con1
- La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, que -por mayoría- revocó la sentencia de la instancia anterior e hizo lugar a la impugnación que, en los términos del artículo 50 de la LCQ, opusieron diversas firmas acreedoras respecto del acuerdo preventivo logrado por la concursada y que en definitiva ordenó al juez de la causa que adecuara el procedimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la LCQ. En el voto de los ministros Ricardo L. Lorenzetti y Carlos S. Fayt se estableció que no es arbitrario el fallo que hizo mérito del límite porcentual establecido originariamente por el artículo 43 de la ley 24.522, que en el momento de fallar ya no se encontraba vigente habida cuenta de las reformas introducidas por las leyes 25.563 y 25.589, porque lo cierto es que también la sentencia examinó la validez de la propuesta de quita y espera combinadas hecha por la concursada desde la perspectiva de la nueva legislación vigente, llegando a una misma conclusión sobre su inadmisibilidad. En opinión de los doctores Lorenzetti y Fayt, el fallo apelado fue claro en cuanto a que, más allá de que la propuesta no cumplía con la exigencia del piso legal del 40% requerido por el texto original del artículo 43 de la ley 24.522, se mostraba como abusiva y contraria a la moral y las buenas costumbres a la luz de lo establecido por los artículos 2 1, 502, 107 1, 953 y 1 198 del Código Civil, por lo que de acuerdo a la nueva normativa introducida por la ley 25.589 respecto de las facultades del juez (art. 52, inc. 4", de la ley concursal), correspondía denegar la homologación. CSJN, 15-3-2007, "Arcángel Maggio SA s/Concurso preventivo shncidente de impugnación al acuerdo preventivo", Revista de Derecho Privado y Comzínitnrio, No 2007- 1, p. 527

# JURISPRUDENCIA

- En la causa "Curi Hermanos SA"(308)se ofreció como propuesta concordataria el pago del ciento por ciento del capital verificado y admisible, mediante la dación en pago por entrega de bienes, sobre los cuales se le otorgaba a los acreedores un valor equivalente a la proporción de su crédito respecto del pasivo total verificado. La propuesta que se aprobó (modalidad b), consistía en la constitución de un fideicomiso de administración. En dicha causa, se formuló una propuesta especial denominada "c", por medio de la cual, se estipulaba la forma de pago para los llamados acreedores tardíos y los revisionistas consistente en el pago del cincuenta por ciento del capital, más intereses a tasa Libor, con más un plazo de gracia de dos años a contar desde la resolución verificatoria, y un plazo de cinco años desde el vencimiento del período de gracia, en cinco cuotas anuales. La comparación de las propuestas permitía advertir que los acreedores quirografarios, acreedores tardíos y los revisionistas recibían sólo una parte del crédito, a diferencia de los otros acreedores que cobraban la totalidad del capital. Esta propuesta (denominada residual) fue desestimada por el juez concursal puntualizando que "es fácil advertir que el acuerdo incumple el principio de igualdad de los acreedores pues, al establecer como modalidad C para los acreedores tardíos y revisionistas una forma de pago distinta de los acreedores tempestivos vulnera dicho principio por cuanto éstos no conforman una categoría distinta y propia (art. 41, LCQ)"

# CRAMDOWN POWER: SUS REQUISITOS

Estos requisitos son "taxativos", lo que importa señalar que el juez no puede incluir otros por analogía o porque lo estime conveniente.

1. Aprobación en más de una categoría El primero de los requisitos, está redactado en el art. 52, inc. 2º b) i), LCQ, cuando exige la "aprobación por al menos una de las categorías de acreedores quirografarios", ya que resultaría ilógico que el juez homologue una propuesta que ninguna de las categorías ha aceptado. No tendría sentido acuerdo alguno a imponer a los acreedores, ya que no hubo acuerdo con ninguna categoría.
  - La LCQ también exige que la aprobación haya sido de acreedores quirografarios y no de privilegiados.
2. Porcentaje elevado
  - la base subjetiva no rige.
  - El capital adeudado a los acreedores que se tiene en cuenta a los fines homologatorios es sólo el quirografario
  - deben tomarse en cuenta las mismas bases que para la homologación corriente. Esto es, créditos quirografarios verificados y declarados admisibles comprendidos en la categoría, privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios y acreedor admitido como quirografario por habersele rechazado el privilegio siempre que no hubiese promovido incidente de revisión del art. 37, LCQ

# CRAMDOWN POWER: SUS REQUISITOS

Estos requisitos son "taxativos", lo que importa señalar que el juez no puede incluir otros por analogía o porque lo estime conveniente.

## 3. Principio de no discriminación

- no discrimina irrazonablemente contra la clase o categoría en la que no se logró la conformidad suficiente
- la discriminación importa una distinción entre los que no debería existir y valorando condiciones que no fundamentan válidamente la disimilitud.

## 4. Forma de imposición a los disidentes

- es factible que los acreedores discriminados elijan la categoría a la cual quieren pertenecer si el acuerdo resulta finalmente homologado
- si falta elección expresa, la ley NO dice nada. aclara que los disidentes nunca recibirán un pago inferior al mejor que se hubiera acordado con cualquiera de las categorías que prestaron conformidad a la propuesta. ¿cómo debe establecerse cuál es el mejor pago?

- ARTICULO 53.- Medidas para la ejecución. La resolución que homologue el acuerdo debe disponer las medidas judiciales necesarias para su cumplimiento.
- Si consistiese en la reorganización de la sociedad deudora o en la constitución de sociedad con los acreedores, o con alguno de ellos, el juez debe disponer las medidas conducentes a su formalización y fijar plazo para su ejecución, salvo lo dispuesto en el acuerdo.
- En el caso previsto en el artículo 48, inciso 4, la resolución homologatoria dispondrá la transferencia de las participaciones societarias o accionarias de la sociedad deudora al ofertante, debiendo éste depositar judicialmente a la orden del juzgado interviniente el precio de la adquisición, dentro de los tres (3) días de notificada la homologación por ministerio de la ley. A tal efecto, la suma depositada en garantía en los términos del artículo 48, inciso 4, se computará como suma integrante del precio. Dicho depósito quedará a disposición de los socios o accionistas, quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado.
- Si el acreedor o tercero no depositare el precio de la adquisición en el plazo previsto, el juez declarará la quiebra, perdiendo el acreedor o tercero el depósito efectuado, el cual se afectará como parte integrante del activo del concurso.

## Medidas para la ejecución

# Honorarios

- ARTICULO 54.- Honorarios. Los honorarios a cargo del deudor son exigibles a los NOVENTA (90) días contados a partir de la homologación, o simultáneamente con pago de la primera cuota a alguna de las categorías de acreedores que venciere antes de eso plazo.
- La falta de pago habilita a solicitar la declaración en quiebra.

- ARTICULO 55.- Novación. En todos los casos, el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Esta novación no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios.

## Novación

# Novación

- ARTICULO 940.- Efectos. La novación extingue la obligación originaria con sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva; en tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación sólo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio.
- implica la extinción de la obligación original y la transformación de una obligación en otra.
- Se extingue la obligación reconocida y nace una obligación que tiene como causa el acuerdo homologado entre los acreedores y el concursado (art. 52, LCQ)

# Efectos de la Novación

- i) nacimiento de una nueva obligación
- ii) en caso de quiebra posterior, **la obligación a considerar será la novada y no la originaria**
- iii) sólo rige en ausencia de previsión en contrario contenida en la propuesta de acuerdo, ya que no tiene carácter imperativo (no está comprometido el orden público o interés general)
- iv) la novación alcanza todo el pasivo quirografario del deudor
- v) no afecta el derecho de los acreedores respecto de los fiadores o codeudores solidarios, quienes pueden reclamar el total de la deuda garantizada;
- vii) se debe modificar la registración contable de las obligaciones novadas por el importe novado, ya que ha operado una sustitución de la obligación.

# Aplicación a todos los acreedores

- ARTICULO 56.- El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado en el procedimiento.
- También produce iguales efectos respecto de los acreedores privilegiados verificados, en la medida en que hayan renunciado al privilegio.
- Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo para cada categoría.
- Socios solidarios. El acuerdo se extiende a los socios ilimitadamente responsables, salvo que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él.
- Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación, una vez que hayan sido verificados.
- El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidentes mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual que corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso.
- Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia.
- Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor.
- Cuando la verificación tardía tramite como incidente durante el concurso, serán parte en dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.
- Los acreedores verificados tardíamente no pueden reclamar de sus coacreedores lo que hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.

# Acuerdos para acreedores privilegiados

- ARTICULO 57.- Acuerdos para acreedores privilegiados. Los efectos de las cláusulas que comprenden a los acreedores privilegiados se producen, únicamente, si el acuerdo resulta homologado. Los acreedores privilegiados que no estuviesen comprendidos en el acuerdo preventivo podrán ejecutar la sentencia de verificación ante el Juez que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de sus créditos. También podrán pedir la quiebra del deudor de conformidad a lo previsto en el artículo 80, segundo párrafo.

# Nulidad

- ARTICULO 60.- Sujetos y término. El acuerdo homologado puede ser declarado nulo, a pedido de cualquier acreedor comprendido en él, dentro del plazo de caducidad de SEIS (6) meses, contados a partir del auto que dispone la homologación del acuerdo.
- Causal. La nulidad sólo puede fundarse en el dolo empleado para
  - exagerar el pasivo,
  - reconocer o aparentar privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, y
  - ocultar o exagerar el activo,
- **descubiertos después de vencido el plazo del Artículo 50.**

# Sentencia: quiebra

- ARTICULO 61.- Sentencia: quiebra. La sentencia que decrete la nulidad del acuerdo debe contener la declaración de quiebra del deudor y las medidas del Artículo 177. Es apelable, sin perjuicio del inmediato cumplimiento de las medidas de los Artículos 177 a 199.

# Otros efectos

- ARTICULO 62.-. La nulidad del acuerdo produce, además, los siguientes efectos:
- 1) Libera al fiador que garantizó su cumplimiento.
- 2) Los acreedores recuperan los derechos que tenían antes de la apertura del concurso. Si hubieren recibido pagos a cuenta del cumplimiento del acuerdo, tienen derecho a cobrar en proporción igual a la parte no cumplida. El acreedor que haya recibido el pago total de lo estipulado en el acuerdo queda excluido de la quiebra.
- 3) Son nulas las demás medidas adoptadas en cumplimiento del acuerdo, en cuanto satisfagan los créditos comprendidos en él.
- 4) Los acreedores recuperan el privilegio al que han renunciado para votar el acuerdo.
- 5) Los acreedores cuyos créditos fueron dolosamente exagerados, quedan excluidos.
- 6) Abre un nuevo período de información, correspondiendo aplicar los Artículos 200 a 202.
- 7) Los bienes deben ser realizados, sin más trámite.
-

# Escenarios - Nulidad

- Acreedor crédito original de 2000 / homologación de acuerdo de 50% a pagar en 4 cuotas // tiene por cobrar 4 cuotas de 250
  - Si se decreta la nulidad una vez realizados los 4 pagos // quedó saldada la deuda
  - Si se decreta la nulidad sin que se haya pagado nada // a la quiebra va a ir por 2000
  - Si se decreta la quiebra habiéndose pagado 3 cuotas (cobro 750) // queda por cobrar el 25 % del valor original (2000) = 500
  - Si se decreta la quiebra habiéndose pagado 2 cuotas (cobro 500) // queda por cobrar el 50 % del valor original (2000) = 1000